



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

3 ביולי 2023

1640

י"ד בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון מס' 5), התשפ"ג-2023 1164

הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון מס' 5), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014' (להלן – החוק העיקרי). בסעיף 1, בהגדרה "שירות לאומי-אזרחי", במקום הסיפה החל במילים "למי שהופנה" יבוא "למי שמתקיימות לגביו הוראות סעיף 2".

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף 2 להחלטה הוחלט כי החקיקה האמורה תקודם בלוח זמנים קצר, "לשם השלמת הליכי החקיקה עד לסיום מושב החורף 2024".

בסעיף 5 להחלטה הוחלט "להנחות את שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, בתיאום עם שר הביטחון ושר האוצר, לקדם הצעת חוק ממשלתית אשר במסגרתה תוסדר האפשרות של תלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות חינוך חרדיים להצטרפות לשירות אזרחי במהלך תקופת הביניים, בהתאם לכללים הנהוגים כיום".

בעקבות החלטת הממשלה 682 ובהתאם לה, מוצע בהצעת חוק זו להאריך את תקופת תוקפו של החוק בשנה נוספת, עד יום כ"ד בסיוון התשפ"ד (30 ביוני 2024). זאת, מתוך כוונה לקדם הסדר כולל חדש עד תום מושב החורף של הכנסת בשנת 2024, כאמור בהחלטת הממשלה 682. השירות הלאומי-אזרחי מאפשר מסלול של תרומה לחברה ולמדינה נוסף על מסלול השירות הצבאי. השירות תורם לגופים הציבוריים שבמסגרתם הוא נעשה וגם למשרתים עצמם שבעבורם הוא מהווה צעד ראשון לקראת השתלבות בשוק התעסוקה. קטיעת האפשרות לקלוט משרתים חדשים במסלול השירות הלאומי-אזרחי תפגע במסלול השירות מפני שהיא עלולה לפגוע באמון של הציבור החרדי במסלול ובכוננותם של הגופים המפעילים להסתמך על המשרתים. בכך, עלול להיגרם נזק לתהליך המורכב והעדין של השתלבות תלמידי הישיבות במסגרת השירות הלאומי-אזרחי, ותהליך זה יוסג לאחור.

כמו כן, על רקע פקיעת הוראות פרק ג' לחוק שירות ביטחון ופסיקת בג"ץ האמורה, ומכיוון שכמה הוראות מהותיות לגבי מסלול השירות הלאומי-אזרחי הוסדרו בפרק ג' לחוק שירות ביטחון, מוצעים בהצעת חוק זו תיקונים נוספים בחוק, שמטרתם להשלים את החסר הנורמטיבי שנוצר בשל פקיעת הוראות פרק ג'.

סעיף 1 סעיף 1 לחוק בנוסחו היום מגדיר "שירות לאומי-אזרחי" בהתבסס על מנגנון ההפניה לפי הוראות פרק ג' לחוק שירות ביטחון. בשל פקיעתו של פרק זה, מוצע לתקן את ההגדרה ולבססה על התנאים שמוצע לקבוע בסעיף 2 לחוק.

כללי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014' (להלן – החוק), מסדיר את התנאים והכללים לביצועו של שירות לאומי-אזרחי על ידי תלמידי ישיבות. רשאים להצטרף למסלול השירות האמור מי שגויסם לשירות סדיר נדחה מכוח הוראות פרק ג' לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986' (להלן – חוק שירות ביטחון), והופנו על ידי פוקד, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, לשירות לאומי-אזרחי בהתאם להוראות אותו פרק (להלן – מנגנון ההפניה). סעיף 36 לחוק, בנוסחו היום, קובע כי החוק יעמוד בתוקפו עד יום י"א בתמוז התשפ"ג (30 ביוני 2023), וזאת בהתאם לתחולתן של הוראות פרק ג' לחוק שירות ביטחון אשר מסתיימת באותו מועד (ראו סעיפים 26 ו-27 לחוק שירות ביטחון).

בפסק הדין בג"ץ 1877/14 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת (ניתן ביום כ"א באלול התשע"ז (12 בספטמבר 2017)) נקבע כי ההסדר בפרק ג' לחוק שירות ביטחון אינו חוקתי ודינו להתבטל. בית המשפט קצב למדינה שנה ממועד פסק הדין כדי לאפשר למחוקק לקבוע הסדר חוקי חלופי. מועד בטלותו של פרק ג' האמור בהתאם להחלטת בית המשפט, נדחה, לבקשת המדינה, כמה פעמים, מכיוון שהסדר חלופי לא גובש, בין השאר בשל מערכות הבחירות התכופות ומשבר הקורונה, והוראות הפרק עמדו בתוקפן עד תום מועד תחולתן ביום י"א בתמוז התשפ"ג (30 ביוני 2023).

ביום ו' בתמוז התשפ"ג (25 ביוני 2023) קיבלה הממשלה ה-37 את החלטה 682, שעניינה "השירות בצבא הגנה לישראל והוקרת משרתים" (להלן – החלטת הממשלה 682).

בהחלטת הממשלה 682 הוחלט, בין השאר, כך:

בסעיף 1 להחלטה הוחלט "להנחות את שר הביטחון, בתיאום עם שר האוצר, לקדם מתווה ממשלתי בנושא השירות בצבא"ל והוקרת המשרתים, שיכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים: א. חקיקה המסדירה את שילובם של תלמידי ישיבות ובוגרי מוסדות חינוך חרדיים בשירות צבאי, בשירות לאומי-אזרחי ובשוק העבודה, בדגש על תעסוקה איכותית".

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 380; התשע"ז, עמ' 668.

"אוכלוסיית היעד 2. (א) רשאי לשרת בשירות לאומי-אזרחי, מיועד לשירות ביטחון שמתקיימים לגביו כל אלה:

- (1) מלאו לו 21 שנים;
- (2) ניתן לו צו דחיית שירות, לפי הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון לפני פקיעתו ביום י"א בתמוז התשפ"ג (30 ביוני 2023);
- (3) הוא ביקש לשרת בשירות לאומי-אזרחי;
- (4) פוקד אישר את בקשתו לשרת בשירות לאומי-אזרחי, לאחר פניית הרשות אליו בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).
- (ב) הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א)3, תפנה הרשות לפוקד לקבלת אישורו לבקשה.
- (ג) התקבל אישור פוקד כאמור בסעיף קטן (ב), תפנה הרשות את המיועד לשירות ביטחון לגוף מפעיל לשם ביצוע שירות לאומי-אזרחי."

תיקון סעיף 12

3. בסעיף 12 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) הרשות תודיע לפוקד על השלמת שירותו;

(4) שר הביטחון יפטור אותו, בצו, מחובת שירות סדיר."

4. בסעיף 36(א) לחוק העיקרי, במקום "י"א בתמוז התשפ"ג (30 ביוני 2023)" יבוא "כ"ד תיקון סעיף 36 בסיוון התשפ"ד (30 ביוני 2024)".

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 3 סעיף 12 לחוק בנוסחו היום מסדיר את הפעולות שתבצע הרשות לאחר שמשרת בשירות לאומי-אזרחי השלים את תקופת שירותו. הסעיף קובע שמנהל הרשות ינפיק למשרת תעודה המעידה על השלמת השירות, והרשות תודיע לו על הזכויות שלהן יהיה זכאי.

לפי סעיף 26א(א) לחוק שירות ביטחון מי ששירת בשירות לאומי-אזרחי וניתן לו אישור על השלמת השירות לפי סעיף 12 לחוק, יפטור אותו שר הביטחון, בצו, מחובת שירות סדיר. בשל פקיעת הוראת פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון מוצע לעגן בסעיף 12 לחוק הוראה הקובעת כי הרשות תודיע לפוקד על השלמת תקופת השירות הלאומי-אזרחי. כמו כן מוצע לקבוע כי שר הביטחון יפטור את אותו אדם מחובת שירות ביטחון, כפי שנעשה במסגרת ההסדר לפי פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון.

סעיף 4 סעיף 36(א) לחוק קובע כי החוק יעמוד בתוקף עד יום י"א בתמוז התשפ"ג (30 ביוני 2023). מוצע להאריך את תקופת תוקפו של החוק בשנה, עד יום כ"ד בסיוון התשפ"ד (30 ביוני 2024), ולאפשר המשך פנייה של מועמדים לשירות ביטחון למסלול השירות הלאומי-אזרחי.

סעיף 2 סעיף 2 לחוק בנוסחו הנוכחי, מסדיר מי רשאי להצטרף למסלול השירות הלאומי-אזרחי וקובע שתנאי לביצוע השירות הוא הפניה על ידי פוקד לשירות לאומי-אזרחי לפי הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון. סעיף זה נשען על ההסדר שנקבע בסעיף 126 שבפרק ג'1 לחוק שירות ביטחון, וזה לשונו:

"הופנה מיועד לשירות ביטחון על ידי פוקד לשירות לאומי-אזרחי לאחר שנתן את הסכמתו לכך, לפי הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון, תפנה אותו הרשות לגוף מפעיל לשם ביצוע השירות."

בשל פקיעת הוראותיו של פרק ג'1 מוצע להחליף את הסעיף האמור ולקבוע מה הם התנאים הבסיסיים שבהם צריך לעמוד מיועד לשירות ביטחון כהגדרתו בחוק שירות ביטחון כדי לשרת שירות לאומי-אזרחי וכדי שהרשות לשירות אזרחי (להלן – הרשות) תוכל להפנותו לשירות בגוף מפעיל, כהגדרתו בחוק.

עוד מוצע לקבוע את הליך הטיפול בבקשות לביצוע שירות לאומי-אזרחי.

תחילתו של חוק זה ביום י"ב בתמוז התשפ"ג (1 ביולי 2023) (בחוק זה – יום התחילה).

מיועד לשירות ביטחון שלפני יום התחילה הופנה על ידי פוקד לשירות לאומי-אזרחי, לאחר שנתן את הסכמתו לכך, לפי הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון לפני פקיעתו ביום י"א בתמוז התשפ"ג (30 ביוני 2023), וביום התחילה טרם החל לשרת בשירות לאומי-אזרחי, יראו אותו כמי שהתקיימו לגביו התנאים לפי סעיף 2 לחוק העיקרי בנוסחו בחוק זה; לעניין זה, "חוק שירות ביטחון", "מיועד לשירות ביטחון", "פוקד", "שירות לאומי-אזרחי" – כהגדרתם בחוק העיקרי.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 6 מוצע לקבוע הוראת מעבר שלפיה מיועד לשירות ביטחון שהופנה על ידי פוקד לשירות לאומי-אזרחי, לפי הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון לפני פקיעתו ביום י"א בתמוז התשפ"ג (30 ביוני 2023), ולא הספיק להתחיל בשירותו כאמור לפני מועד הפקיעה, יראו אותו כמי שמתקיימים בו התנאים לשרת בשירות לאומי-אזרחי לפי סעיף 2 בנוסחו המוצע. זאת, כדי להקל את ההליכים על מי שנכנסו בשערי של החוק ערב פקיעתו של פרק ג'1, אך לא הספיקו להתחיל את שירותם הלאומי-אזרחי בפועל.

יובהר כי הסדר זה המוצע בהצעת החוק חל על קבוצה סגורה של מיועדים לשירות ביטחון, אשר גיוסם לשירות סדיר נדחה מכוח הוראות פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון לפני פקיעתו ביום י"א בתמוז התשפ"ג (30 ביוני 2023).

סעיף 5 בהמשך להארכת תקופת תוקפו של החוק כמוצע בסעיף 4 להצעת החוק, מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע תהיה ביום י"ב בתמוז התשפ"ג (1 ביולי 2023), וזאת כדי ליצור רציפות בתוקפו של החוק.